

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES:

1.1 VENDEDOR: _____, _____, _____, _____, portador da cédula de identidade R.G. nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, _____, _____, _____, _____.

1.2 COMPRADOR: _____, _____, _____, _____, portador da cédula de identidade R.G. nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, _____, _____, _____, _____.

1.3 FIADORES: _____, _____, _____, _____, portador da cédula de identidade R.G. nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, _____, _____, _____, _____, e sua esposa, _____, _____, _____, _____, portadora da cédula de identidade R.G. nº _____, e CPF nº _____.

Por este instrumento particular, as partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Compra e Venda, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1 VEÍCULO: _____, de marca _____, modelo _____, ano de fabricação _____, chassi nº _____, cor _____, placa _____, categoria _____, registrado no DETRAN/DUT sob o nº _____, em nome do VENDEDOR.

2.2 Compõe ainda o objeto do presente contrato, os acessórios do veículo, quais sejam _____.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 O valor total da presente transação é de **R\$** _____, que serão pagos da seguinte maneira:

R\$ _____, que serão pagos através de Dação em Pagamento do _____, que será entregue em _____.

R\$ _____, que serão pagos através de Dação em Pagamento do _____, que será entregue em _____.

3.2 Ocorrendo atraso no pagamento em qualquer uma das cláusulas o comprador será multado no valor de _____ % do valor da parcela, mais juros de mora correspondente a _____.

% por mês.

3.3 Diante da ocorrência de mais de _____ dias de atraso no pagamento, o vendedor terá o direito de denunciar o presente contrato, culminando em sua rescisão, sendo devido o valor de _____ % sobre o valor do contrato a título de multa.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E POSSE DO VEÍCULO

4.1 No ato de assinatura do presente contrato, será transferida a posse definitiva e todos os direitos e deveres relacionados ao bem indicado no presente contrato mediante a entrega das chaves, todos os documentos e acessórios.

4.2 A transferência da propriedade definitiva do veículo será realizada pelo COMPRADOR, com a transferência e pagamentos das taxas e emolumentos devidas, no prazo de _____ .

4.3 Até o momento da tradição (transmissão da posse), os riscos do bem correm por conta do VENDEDOR, e os do preço por conta do COMPRADOR.

4.4 O COMPRADOR **está ciente do atual estado** em que se encontra o bem, objeto do presente contrato, recebendo-o nestas condições, nada mais tendo a reclamar, eis que vistoriou o mesmo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E PENDÊNCIAS

5.1. O VENDEDOR se obriga a entregar ao COMPRADOR o Documento de registro _____ , assinado com as formalidades legais para transferência.

5.2 O VENDEDOR se responsabilizará pela entrega do bem ao COMPRADOR, livre de qualquer ônus, encargos, multas ou pendências, entregando ao COMPRADOR os comprovantes de quitação.

5.3 O COMPRADOR se responsabilizará, após a assinatura deste instrumento, pelos impostos e taxas que incidirem sobre o bem.

5.4 O VENDEDOR não se responsabilizará pelos danos causados no bem por negligência do COMPRADOR, e por problemas decorrentes da não realização das revisões acertadas.

5.5 O VENDEDOR se responsabiliza pelos vícios ocultos, existentes mas não passíveis de serem detectados por revisão técnica na data da compra.

5.6 O VENDEDOR obriga-se a apresentar toda a documentação necessária, inclusive as certidões negativas, suas e do bem, sem qualquer encargo ou responsabilidade para o Comprador e, este igualmente compromete-se a encaminhar toda a documentação exigida pelo agente financeiro, visando o encaminhamento do financiamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO, DISTÊNCIA E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO

7.1 No caso de resolução do contrato, fica estabelecida a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor desta transação, cominada à parte que desistir, descumprir ou dificultar o fiel cumprimento de qualquer uma das cláusulas e condições do presente contrato, além de ficar a parte infratora sujeita ao pagamento de emolumentos, custas e honorários de advogado, no caso de a parte prejudicada tiver que recorrer a qualquer procedimento judicial para fazer valer os seus direitos, cuja penalidade.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1 Ocorrendo o falecimento de qualquer das partes do presente contrato, os herdeiros deverão respeitar a vontade das mesmas aqui expressas, até o cumprimento integral do presente contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

8.2 O VENDEDOR responde pela evicção e se compromete a firmar o contrato de financiamento, com força de escritura pública, livre e desembaraçada de ônus, juntamente com o Comprador.

8.3 As partes elegem o Foro da Comarca de _____, para dirimir eventuais divergências deste instrumento, sem privilégio a qualquer outro, seja qual for o motivo.

E por estarem certos e ajustados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, por um mesmo fim, juntamente com duas testemunhas presenciais.

_____, _____

VENDEDOR: _____

COMPRADOR: _____

TESTEMUNHAS:

_____, CPF nº _____

_____, CPF nº _____



Modelo Inicial

IDENTIFIQUE-SE PARA BAIXAR O DOCUMENTO COMPLETO.